

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2313/2532

นางเพ็ญม หาญณรงค์ กับพวก

โจทก์

นายพิม แผ่จิต

จำเลย

นายไพโรจน์ แกมนิล ทนายโจทก์ทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งสี่เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้โดยอาศัยมูลเหตุจากการที่จำเลยปิดกั้นคันทนาไม่ยอมให้โจทก์ชักนำผ่านที่นาของจำเลย โจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหายจึงขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยยอมเปิดคันทนาของจำเลย ซึ่งเป็นคำขอบังคับจำเลยให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นคำขอประธานส่วนคำขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นคำขอต่อเนื่องจึงเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่เฉพาะปี พ.ศ. 2528 เป็นเงิน 31,000 บาทและปีต่อไปให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

หายให้โจทก์ปีละ 30,000 บาทจนกว่าจำเลยจะยอมให้โจทก์ทั้งสี่เปิดคันทนาของ
จำเลยให้น้ำจากเหมืองยาวไหลสู่ที่นาของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 72)

โจทก์ทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยยอมให้โจทก์ทั้งสี่เปิดคันทนา
ของจำเลย ให้น้ำจากเหมืองยาวไหลสู่ที่นาของโจทก์ทั้งสี่นั้นเป็นประธาน การที่โจทก์
ทั้งสี่ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนมาด้วยเป็นเพียงส่วนประกอบ คดีของโจทก์ทั้งสี่จึง
เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ไม่ต้องห้ามฎีกา
ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จึง
ให้รับฎีกาโจทก์ทั้งสี่ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยยอมให้โจทก์ทั้งสี่เปิดคันทนา
ของจำเลย ให้น้ำจากเหมืองยาวไหลสู่ที่นาของโจทก์ทั้งสี่นั้นเป็นประธาน การที่โจทก์
ทั้งสี่ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนมาด้วยเป็นเพียงส่วนประกอบ คดีของโจทก์ทั้งสี่จึง
เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ไม่ต้องห้ามฎีกา

ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จึง
ให้รับฎีกาโจทก์ทั้งสี่ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ประธานศาลฎีกา อธิบดีกรมการปกครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
กรรมการตุลาการศาลฎีกา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ